PROYECTO DE DECRETO

Decreto de plazos máximos de radicación y de refugio, reglamentario de la ley de migraciones y refugio en plazo cierto

Fija en 30 días el plazo máximo entre la solicitud de residencia y la emisión del DNI, con trámite digital y residencia precaria automática, y en 6 meses la resolución de las solicitudes de refugio, con documento provisorio en 5 días hábiles que habilita a trabajar. Desde la sanción de la ley migratoria, es su reglamentación.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras
Cuándo: Fase I (año 1; antes de la ley «Ley de migraciones y refugio en plazo cierto, que revisa el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025», de la que luego es reglamentación)
Trámite: No aplica (decreto simple y reglamentario, art. 99 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 17.671, 25.871 de Migraciones y 26.165 General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, los Decretos Nros. 616/2010 y 646/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional reconoce a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano y manda fomentar la inmigración (artículos 20 y 25).

Que la reglamentación de la Ley N° 25.871 aprobada por el Decreto N° 616/2010 no fija un plazo máximo para resolver las solicitudes de residencia, y que su artículo 30 concede al residente SESENTA (60) días para iniciar el trámite del Documento Nacional de Identidad.

Que la reglamentación de la Ley N° 26.165 aprobada por el Decreto N° 646/2025 admite que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se resuelvan en un plazo de hasta UN (1) año en el procedimiento ordinario (artículo 41 de su Anexo) y prevé un documento provisorio de NOVENTA (90) días renovable (artículo 51).

Que las demoras en la radicación empujan a las personas migrantes a la informalidad, donde no aportan ni pagan impuestos y quedan expuestas al abuso, y que una radicación rápida, con control de antecedentes, permite al Estado saber quién reside en el país.

Que la Ley N° 17.671 asigna al Registro Nacional de las Personas la expedición del Documento Nacional de Identidad y la identificación de los extranjeros radicados.

Que corresponde fijar plazos máximos de TREINTA (30) días para la radicación con Documento Nacional de Identidad y de SEIS (6) meses para la resolución de las solicitudes de refugio, y asegurar que la documentación provisoria habilite a trabajar mientras se resuelve cada caso.

Que los plazos que se fijan se incorporarán a la ley que revisa el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, de la que el presente decreto será reglamentación desde su entrada en vigencia.

Que los servicios jurídicos permanentes competentes han tomado la intervención que les compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Radicación y Documento Nacional de Identidad en TREINTA (30) días

ARTÍCULO 1°.- Plazo máximo. Entre la presentación de una solicitud de residencia completa ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y la emisión del Documento Nacional de Identidad de la persona extranjera no podrán transcurrir más de TREINTA (30) días corridos. Dentro de ese plazo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resolverá la solicitud en un máximo de VEINTE (20) días corridos y el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER) emitirá el documento en un máximo de DIEZ (10) días corridos desde la comunicación prevista en el artículo 5°.

ARTÍCULO 2°.- Solicitud completa. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES publicará la lista cerrada de requisitos de cada categoría y criterio de residencia. Verificará por medios electrónicos si la solicitud está completa dentro de los TRES (3) días hábiles de presentada; vencido ese plazo sin observación, la solicitud se tendrá por completa desde su presentación. No podrán exigirse requisitos que no figuren en la lista publicada.

ARTÍCULO 3°.- Trámite digital. La solicitud, la presentación de la documentación, el pago de las tasas, la consulta del estado del trámite y la notificación de la resolución se realizarán por medios electrónicos. La comparecencia personal se limitará a un único turno para la captura de datos biométricos, que se otorgará dentro de los DIEZ (10) días corridos de presentada la solicitud.

ARTÍCULO 4°.- Residencia precaria. Con la solicitud completa, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES otorgará en forma automática y en formato digital la residencia precaria prevista en la Ley N° 25.871, que habilita a trabajar, estudiar y acceder a la salud hasta la resolución de la solicitud.

ARTÍCULO 5°.- Modificación del Decreto N° 616/2010. Incorpórase como último párrafo del artículo 30 de la reglamentación de la Ley N° 25.871 aprobada por el Decreto N° 616/2010 el siguiente: «Sin perjuicio del plazo que este artículo concede al residente, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES comunicará al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medios electrónicos y en el mismo día, la residencia otorgada y los datos biométricos del solicitante. El REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS iniciará de oficio el trámite del Documento Nacional de Identidad, sin necesidad de nueva presentación del residente, y lo emitirá dentro de los DIEZ (10) días corridos de recibida la comunicación.»

ARTÍCULO 6°.- Control de antecedentes. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES verificará los antecedentes del solicitante por medios electrónicos con los registros nacionales y, mediante los convenios que celebre, con los de los Estados Partes del MERCOSUR y de otros Estados. Cuando deban requerirse antecedentes a otro Estado, el plazo del artículo 1° se suspenderá por un máximo de TREINTA (30) días corridos. Las demoras imputables al solicitante también suspenden el plazo.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad de los plazos. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y el RENAPER publicarán cada mes, en formato abierto, el tiempo promedio y la distribución de los plazos de resolución y de emisión del documento, por categoría de residencia y por delegación.

Capítulo II – Refugio en SEIS (6) meses

ARTÍCULO 8°.- Plazo máximo de resolución. Sustitúyese el segundo párrafo del punto 1 (procedimiento ordinario) del artículo 41 del Anexo I del Decreto N° 646/2025, reglamentario de la Ley N° 26.165, por el siguiente: «La resolución que decidiere sobre el reconocimiento o la denegatoria de la condición de refugiado deberá emitirse dentro de un plazo no mayor de SEIS (6) meses contados desde la formalización de la solicitud. El plazo solo se suspende por las demoras imputables al solicitante. La demora injustificada en la resolución será elemento suficiente para considerar que existió mal desempeño en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios responsables en el caso.» Sustitúyese el último párrafo del punto 2.1 (desarrollo del procedimiento sumario) del mismo artículo por el siguiente: «El plazo máximo para resolver en estos procedimientos no podrá exceder de SEIS (6) meses contados desde la formalización de la solicitud, y solo se suspende por las demoras imputables al solicitante.»

ARTÍCULO 9°.- Documento provisorio. El documento provisorio previsto en el artículo 51 de la Ley N° 26.165 y de su reglamentación se expedirá dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud y se renovará en forma automática hasta la resolución definitiva. Habilita a su titular a trabajar, conforme el artículo 43 de la Ley N° 26.165, a inscribirse en establecimientos educativos y a acceder a la salud. Invítase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) a disponer que las entidades financieras lo admitan como documento de identificación para la apertura de cuentas.

ARTÍCULO 10°.- Solicitudes pendientes. La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS aprobará, dentro de los SESENTA (60) días corridos de la publicación del presente decreto, un plan para resolver dentro de los DOCE (12) meses siguientes las solicitudes que a esa fecha lleven más de SEIS (6) meses en trámite, con prioridad para las de reunificación familiar y las de personas en situación de vulnerabilidad.

ARTÍCULO 11°.- Refuerzo de personal. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD asignarán a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, al RENAPER y a la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS el personal de sus dotaciones vigentes necesario para cumplir los plazos de este decreto.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación de la ley migratoria. Desde la entrada en vigencia de la Ley N° […] de migraciones y refugio en plazo cierto, los artículos 1° a 7° del presente decreto constituyen la reglamentación de los artículos 6° a 9° de esa ley, y los artículos 8° a 10, la de sus artículos 10, 11, 12 y 27. Hasta entonces, rigen como normas complementarias de las reglamentaciones aprobadas por los Decretos Nros. 616/2010 y 646/2025.

ARTÍCULO 13°.- Normas complementarias. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS dictarán, dentro de los TREINTA (30) días corridos de la publicación del presente decreto, las normas de procedimiento necesarias para su aplicación.

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente decreto se atienden con los créditos asignados a los organismos intervinientes en el Presupuesto General de la Administración Nacional y con la recaudación de las tasas migratorias, sin aumento del gasto total autorizado.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Los plazos de los artículos 1° y 8° se aplican a las solicitudes que se presenten desde los SESENTA (60) días corridos de esa fecha.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.